МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р О Т О К О Л

задержания по подозрению в совершении преступления / административного правонарушения

(нужное подчеркнуть)

«___» _____ 20___ г. (___ день) № _____

Дата составления: «___» _____ 20___ г. (___ день) ***Время составления*:** _____ ч. _____ мин.

Место составления: _____

Сотрудник, составивший протокол: _____

(должность, специальное звание, инициалы)

I. СВЕДЕНИЯ О ЗАДЕРЖАННОМ ЛИЦЕ

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата рождения: «___» _____ 20___ г. ***Место рождения:*** _____

Паспорт: серия: _____ №: _____

Адрес регистрации задержанного: _____

Номер телефона: _____ ***Место работы (учёбы):*** _____

Семейное положение: _____

II. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ОСНОВАНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ

Время и место фактического задержания: «___» _____ 20___ г. (___ день) в _____ ч. _____ мин. по адресу _____

Основания задержания:

☐ лицо застигнуто при совершении правонарушения (преступления);
☐ очевидцы прямо указали на данное лицо;
☐ на лице, одежде или при нём обнаружены явные следы;
☐ лицо пыталось скрыться;
☐ отсутствуют документы, удостоверяющие личность;
☐ иное: _____

Статья (пункт, часть) закона, инкриминируемая задержанному: _____

Срок задержания:

○ административное задержание: _____
○ задержание по подозрению в совершении преступления: _____

III. ПРАВА ЗАДЕРЖАННОГО

Перед началом составления протокола задержанному разъяснены следующие права:

1. Право знать, в чём подозреваюсь.
2. Право хранить молчание (не свидетельствовать против себя и близких родственников).
3. Право на защитника (адвоката) с момента задержания.
4. Право на один телефонный звонок близкому родственнику или адвокату.
5. Право давать объяснения на родном языке или с переводчиком.
6. Право знакомиться с протоколом задержания и вносить замечания.
7. Право отказаться от подписи (это не признание вины).
8. Право на медицинскую помощь.
9. Право на уважительное обращение и безопасность.

Подпись задержанного об ознакомлении с правами: _____ / _____

(ФИО задержанного) (подпись)

IV. ОБЪЯСНЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ХОДАТАЙСТВА ЗАДЕРЖАННОГО

Объяснения по существу задержания: _____

(В случае недостатка места объяснения заносятся на отдельный лист, который приобщается к протоколу, о чём делается отметка)

Ходатайства и заявления задержанного: _____

V. УЧАСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Защитник (если участвовал): _____
(Фамилия, имя, отчество, № удостоверения, № ордера)

Понятые (при необходимости):

1. _____
(Фамилия, имя, отчество, № паспорта, адрес проживания)

2. _____
(Фамилия, имя, отчество, № паспорта, адрес проживания)

Иные участвующие лица: _____

Личный обыск проводился: Да / Нет *(нужное подчеркнуть)*
Номер протокола личного досмотра (если проводился): № _____

Замечания к протоколу: _____

Протокол прочитан: лично / вслух *(нужное подчеркнуть)*

VI. ПОДПИСИ

Задержанный: _____ / _____
Защитник *(если участвовал)*: _____ / _____
Понятые:
1. _____ / _____
2. _____ / _____

Сотрудник, составивший протокол: _____ / _____

Отметка о направлении в место содержания (ИВС, КПЗ): _____

М.П.
ОМВД РОССИИ ПО СОЛЬ-ИЛЕЦКОМУ Г.О.
ПОЛИЦИЯ